# PURCHASE ORDER



**Order number:** KEPO-0028564

**Date:** 04/11/2025

**Bill to**

PSSC

LVMH P&C Korea
17, Jong-ro 3-gil, Jongno-gu,
03155 Seoul

**Ship to**

LVMH P&C Korea
17, Jong-ro 3-gil
Jongno-gu
03155 Seoul

**Vendor**

V02032
위지스

**Contact:**

**Payment terms:** 45th after Monthly Closing

| Brand | Item | Item Name | Description | Delivery | Entity Name | Quantity | Unit | Unit price | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSSC | Z04901 | Maintenance and repairs on POS at | SMS Connector Service Operation & Maintenance Cost(10/12) | 08/11/2025 | | 1.00 | EA | 725,000.00 | 797,500.00 |
| PSSC | Z04901 | Maintenance and repairs on POS at | SMS Connector Service Maintenance Cost-Kaspersky(10/10) | 08/11/2025 | | 1.00 | EA | 42,500.00 | 46,750.00 |

| Net amount | Tax amount | Total |
|---|---|---|
| 767,500.00 | 76,750.00 | 844,250.00 KRW |

**The vendor is obligated to notify LVMH P&C of acceptance or refusal of this PO and if the vendor does not refuse within the 8 business day, it is considered accepted.**
**The vendor is also considered to accept the General Terms of Purchase of LVMH by providing the service/product to LVMH P&C.**

# 표 준 계 약 조 건

**재품, 제작물 구매**

**제 1 조 ( 목적 및 내용 )**

(1) 이 계약은 '갑'이 '을'에게 결과물을 제작 또는 구매하여 납품하는 것을 의뢰하고, '을'이 그 의뢰 내용에 따라 제작물을 제작 또는 구매하여 납품하기로 함에 따라 '갑'과 '을'에게 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

(2) '갑'은 이 계약에 의해 납품된 '결과물'을 '갑'의 제품, 광고 및 홍보물 등을 포함한 모든 상업적 목적에 사용하기로 하며, '을'은 이에 동의한다.

(3) '갑'은 필요한 경우 '을'에게 이 계약에 따라 제작,납품된 결과물 (이하 '결과물'이라 한다)의 범위, 목적 및 내용을 크게 벗어나지 않는 한도 내에서 그 범위, 목적 및 내용의 변경을 요청할 수 있으며, '을'은 특별한 사유가 없는 한 별도의 추가비용을 청구하지 않고 이에 응하여야 한다.

**제 2 조 ( 담보 및 하도급 금지 )**

(1) '을'은 이 계약의 '결과물'을 제작, 납품함에 있어 '갑'과 수시로 직접 또는 유,무선 연락을 통하여 충분히 협의한다.

(2) '을'은 이 계약상의 어떠한 권리, 의무도 '갑'의 사전 서면동의 없이 타인에게 양도, 이전, 승계하거나 담보로 제공할 수 없다.

(3) '을'은 이 계약상 의무를 '갑'의 사전 서면동의 없이 제3자에게 하도급 하여 수행할 수 없다. 다만, 이 계약의 '결과물'의 원활한 제작,납품을 위한 '제작자' 및 '보조요원'은 '을'의 책임하에 별도로 확보하여 추진할 수 있다.
이 경우 '제작자' 및 '보조요원'에 대한 책임은 '을'에게 귀속된다.

**제 3 조 ( '제작', '납품'의 책임자 및 작업기간 )**

(1) 이 계약의 '결과물'에 대한 제작, 납품에 대한 책임자는 '을'의 대표이사로 한다.

(2) '을'은 이 계약의 '결과물'을 상기 납품일에 '갑'이 원하는 장소에 납품해야 한다. 다만, '갑'은 정해진 납품일자와 장소를 '을'의 동의 하에 변경할 수 있다.

**제 4 조 ( 대금지급 )**

(1) '갑'은 '결과물'수령 후 제 6 조에 따라 검수한 후 표준 견본품과 같은 재질, 규격, 기능을 가지고 있다는 것을 인정한 제품 (수량)에 대하여 대금을 지급한다.

(2) '갑'은 검수완료 후 '을'의 청구일의 해당 월말로부터 45일 이내에 '을'의 지정된 계좌로 현금 입금한다.

(3) '갑'이 지불한 대금에는 이 계약의 결과물에 대한 소유권, 상표권, 디자인권, 저작권 등 제권리의 본래적, 파생적, 부수적 권리 일체를 '갑'에게 양도하는 대가를 모두 포함하는 것으로 한다.
다만, '갑'과 '을'이 별도의 서면합의가 있는 경우에는 그에 따르기로 한다.

**제 5 조 ( 품질보증 )**

(1) '을'은 본'결과물'이 표준견본품과 동일한 제품으로서의 재질, 규격, 기능을 가지고 있으며 숨은 하자가 없음을 보증한다. '을'은 검수와는 별도로 납품 후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

(2) '갑'은 납품 후 1년 이내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약 상대방에게 서면통지하고 당해 물품의 대체납품 또는 당해 물품대금을 반환하도록 청구할 수 있다.

(3) 전항의 경우 납품한 물품의 규격과 품질 등이 표준견본품과 상이하여 본래 사용목적 달성이 어렵다고 객관적으로 판단되는 경우, '을'은 계약해제와 별도로 해당 물품에 대한 대금 반환과 함께 총 납품대금의 10%를 손해배상금으로 '갑'에게 지급하여야 한다.

**제 6 조 ( 품질검수 )**

(1) '을'은 납품과 동시에 그 사실을 '갑'에게 통지하여야 하며, '갑'은 통지를 받은 후 10일 이내에 별도로 정한 '결과물'의 품질 기준을 바탕으로 '결과물'의 품질검사를 하여야 하며, 검사에 합격한 물품은 그 즉시 인수해야 한다.

(2) 전항에도 불구하고 '갑'은 수시로 '을'에게 일부 '결과물'에 대한 중도 품질 검수를 요구할 수 있고, '을'은 이에 즉시 응하기로 한다.

(3) 품질검수는 '을'이 납품한 '결과물'의 동종업체 또는 회사내,외 전문가에게 의뢰하여 품질 하자여부를 판단한다.
만일, '을'이 납품한 '결과물'이 전항의 검사에 불합격할 경우 '을'은 신속히 그 대체품을 납품하여야 하며 대체품의 납입으로 납품기한을 넘긴 경우 '을'은 납품지연에 따른 책임을 제 10 조 제 3 항에 의거하여 손해배상을 한다.

**제 7 조 ( 납품 )**

(1) '을'은 '갑'이 정하는 방법에 따라 '갑'이 지정하는 장소에 납품하며, '갑'의 검수에 합격한 수량에 한하여 납품된 것으로 본다.

(2) 납품에 소요되는 운임 및 기타 제비용은 '을'의 부담으로 한다.

(3) '을'은 납품 기한 내에 '결과물'을 납품하여야 하며, 만일 기한 내에 납품할 수 없는 사유가 발생한 경우 지체 없이 그 사유를 서면으로 '갑'에게 통지해야 한다.

(4) 전항에 따라 '을'이 납품지연의 뜻을 통지한 경우, '갑'과 '을'은 납품기한의 연장 또는 계약의 파기에 대해 협의 하에 결정한다.

**제 8 조 ( '결과물'의 귀속 및 이용, 책임 )**

(1) '결과물'에 관한 사법상, 공법상, 지식재산권법상 (소유권, 특허권, 실용실안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 초상권 등 제 권리의 본래적, 파생적, 부수적 권리 일체를 포함)의 모든 권리는 '갑'에게 귀속한다.

(2) '갑'은 '을'을 대신하여 '결과물'에 대한 공표권, 성명표시권, 동일성유지권 등의 저작인격권을 행사할 수 있고, '을'은 이에 대하여 이의를 제기하지 않기로 하며, '을'은 '갑'에 대해 '결과물'에 대한 위 저작인격권을 행사하지 않기로 한다.

(3) '갑'은 '결과물'을 원 저작물로 2차 제작물을 제작할 수 있으며, 2차 제작물 및 이에 대한 모든 권리는 '갑'에게 귀속하고, '갑'은 위 '결과물'을 바탕으로 변형하여 사용할 수 있다.

(4) '을'은 '갑'의 사전 서면 동의를 얻어 관련 서적 및 개인 포트폴리오 등에 '결과물'에 대한 내용을 사용할 수 있다.

(5) '갑'은 본 '결과물'의 사용과 관련하여 '을'의 이름 및 사진을 '갑'또는 '갑'의 관련회사의 광고 및 홍보에 사용할 수 있다.

(6) '을'은 본 '결과물'이 제 3자의 어떠한 권리도 침해하지 아니함을 보장하며 '을'이 '결과물'의 제작을 위하여 제 3 자의 초상권, 소유권, 저작권 기타권리를 사용할 경우에는 정당한 권리자로부터 '갑'이 이 계약에 따라 필요한 모든 용도에 '결과물'을 사용할 수 있도록 허락을 받아야 하고 본 '결과물'이 제 3 자의 권리를 침해하는 경우 모든 책임은 '을'에게 있으며 '을'의 비용으로 이를 해결하여야 하고 '갑'을 모든 책임과 비용 부담으로부터 면책시켜야 하며, 이로 인해 '갑'이 입은 모든 손해에 대하여 배상할 책임이 있다.

**제 9 조 ( 비밀 유지 )**

(1) '을'은 이 계약 체결 사실과 계약의 내용, 이 계약의 수행과정을 통해 취득한 제반 자료 및 업무상 기밀사항을 이 계약기간 동안은 물론 그 이후에도 '갑'의 서면에 의한 사전 동의를 얻지 아니하고는 학술발표를 포함한 모든 경우에 있어서 제 3 자에게 제공하거나 누설해서는 안되며, 이 계약기간이 만료된 때에는 '을'은 '갑'이 제공한 모든 자료를 즉시 '갑'에게 반환하거나 복원할 수 없는 방법으로 파기한 후 '갑'의 승인을 얻어야 한다.

**제 10 조 ( 손해배상 )**

'갑'은 아래의 손해배상금을 '을'에게 지불할 대금에서 공제하여 지급할 수 있다.

(1) 납품이 완료된 경우에도 제조물 책임법 제 3 조 ( 제조물 책임 )에 의하여 '을'의 결과물'의 결함으로 인하여 제 3 자 에게 재산상 또는 신체상 손해가 발생한 경우, 그에 대한 손해배상 책임은 '을'이 부담하며, '을'은 이로 인해 '갑'에게 발생한 일체의 손해 ( 변호사 비용을 포함한다)에 대하여도 배상할 책임이 있다.

(2) 납품수량 중 제 6 조에 의한 검수에 불합격한 수량이 계약수량의 10%미만인 경우에는 미달수량의 2배에 상당하는 현물 또는 현금을 손해배상으로 지급하여야 하고, 불합격 수량이 10% 이상인 경우에는 '갑'은 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

(3) '을'은 '갑'의 영업에 있어 그 시기의 중요성을 깊이 인식하여, '을'의 책임이 있는 사유로 납품기한을 지나서 납품하는 경우 '을'은 '갑'에게 총 납품대금의 3%를 손해배상금으로 '갑'에게 지급하여야 하며, 2일 이상 납기 지연 시 1일 총 납품 대금의 3%에 매 초과 납기 지연일마다 총 납품 대금의 1%씩을 가산한 금액을 손해배상금으로 '갑'에게 현금으로 지불한다.

(4) '을'은 이 계약의 '결과물'을 계약일로부터 2년까지 '갑'이외의 제 3 자에게 이 계약의 '결과물' 또는 '결과물'과 관련된 일체의 정보를 제공해서는 안되며, 이를 위반할 시에는 '을'은 이로 인한 모든 손해배상을 책임진다.

**제 11 조 ( 계약의 해제 )**

(1) 다음 각 호 중의 1의 사유가 상대방에게 발생한 경우, '갑' 또는 '을'은 이 계약을 서면 통지로 해제할 수 있다.
  1) 가압류, 가처분, 압류, 강제집행, 폐업, 영업정지처분, 회생절차, 파산절차 신청 등 상대방의 자력 또는 재정적으로 큰 위험이 발생한 때
  2) 이 계약에 의해 납품된 '결과물'이 양산 견본품과 상이하여 '갑'이 본래의 목적대로 사용할 수 없을 때
  3) 제 10 조 제 2 항의 납품 수량이 계약수량 대비 10% 이상 미달한 때
  4) 이 계약 내용을 계속 유지하기 어려운 중대한 위반이 있는 때
  5) 신뢰관계의 상실 등 기타 계약의 목적을 달성할 수 없다고 객관적으로 판단되는 경우

(2) 다음 각 호의 경우, '갑'은 '을'에게 상당기간을 정하여 시정을 최고하고 계약을 해제할 수 있다.
  1) '을'이 '갑'과 사전협의 없이 이 계약 제 5 조에 의한 표준 (양산) 견본품을 제출하지 않은 때
  2) 이 계약 제 5 조의 양산 견본품 승인 시, 양산 견본품과 표준견본 (샘플)을 비교하여 품질의 하자가 발견된 때

**제 12 조 ( 클레임 처리 및 비용 )**

(1) '갑'은 '갑'의 고객으로부터 본제품의 사용 중에 발생한 클레임을 접수 받고 그 클레임의 원인이 '을'이 공급한 제품에 기인한 것으로 판단된 경우 서면으로 '을'에게 고지하여야 하고, 이 경우 '을'은 '갑'과 협력하여 원인규명을 위해 노력하여야 한다.

(2) 클레임 원인 (사고원인)이 '을'에 의해 발생한 경우 사고원인규명 및 처리비용 등을 모두 '을'이 부담하기로 한다.

**제 13 조 ( 제품회수 )**

(1) '갑'은 '을'의 귀책사유로 인하여 '을'이 납품한 '결과물'을 시장에서 회수할 경우, '을'에게 '결과물'을 시장에서 회수할 것을 서면으로 통지한다.

(2) '을'이 전항의 회수통지를 받은 경우, '을'은 즉각 '결과물'을 회수하여야 하며, 회수에 소요되는 모든 비용은 '을'이 부담한다.

(3) '갑'과 '을'의 합의에 의해 회수 대상 '결과물'을 회수할 수 있으며, 이 경우 '을'은 '갑'의 결과물'회수에 적극 협력해야 하며, 회수에 소요되는 모든 비용 부담은 협의하여 결정한다.

**제 14 조 ( 청렴의무 )**

(1) '갑'과 '을'은 계약체결 및 계약이행 과정에서 상대방의 계약관련 임직원에게 직,간접적으로 금품, 향응 등 접대나 부당한 이익을 제공하지 않아야 한다.

(2) 전항을 위반한 사실이 드러날 경우 그 책임이 있는 당사자는 상대방의 계약해지 등의 불이익 처분에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

**제 15 조 ( 분쟁의 해결 )**

이 계약과 관련하여 계약서에 규정되지 않은 사항의 해석 또는 이 계약과 관련한 일체의 분쟁은 상호 협의하여 해결하도록 최선을 다하고, 협의에 의해 해결되지 않는 경우에는 갑의 소재지 관할법원을 전속적 관할법원으로 한다.

**서비스 구매**

**일반조건**

본 서비스구매일반조건(이하 "**구매조건**"이라 한다)은 LVMH 그룹의 향수 및 화장품회사(이하 각 회사는 "**구매자**" 라 한다)에 대한 공급자(이하 "**공급자**" 라 한다)의 서비스(이하 "**서비스**"라 한다) 공급을 규율한다. 공급자 및 구매자는 개별적으로 "**당사자**", 통칭하여 "**당사자들**"이라 칭한다.

공급자는 구매자가 "비생산" 업무와 관련하여 발주하는 서비스 제공자를 지칭한다. "**결과물**"은 서비스 수행의 대상이거나 그에서 비롯되는 것으로서 구매자에 의한 서비스의 필수적 부분인 제품, 자료 또는 전자화된 보고서, 파일, 소프트웨어, 디지털제품 등을 의미한다.

구매자는 언제라도 본 구매조건을 갱신 및 변경할 수 있다. 본 구매조건은 주문 시 유효하고 주문과 함께 공급자에 통지되는 버전으로 적용된다.

본 구매조건은 당사자들 간 상업적 관계의 기초를 구성한다. 본 구매조건과 공급자가 발행한 통지, 전표, 송장, 일반매매조건 등 기타 서류에 언급되는 조건이 상충되는 경우, 당사자들이 달리 서면으로 합의하지 않는 한 본 구매조건이 우선한다.

**제 1조 (주문/ 승인 이메일 및/또는 서신/ 견적 수용)**

주문(또는 경우에 따라 승인 이메일/서신 또는 공급자의 견적 수용)에 서비스의 성격 및 범위, 공급자가 준수해야 하는 기술적, 상업적 및 행정적 조건 및 공급자의 소요시간(납품일)/일정이 명시되어야 한다(이하 "**주문**"이라 한다). 가격, 수량, 품질 및 소요시간(납품일)/일정은 당사자들 간 계약의 필수 조건이다. 당사자들 간의 서면 합의에 의한 경우를 제외하고 이러한 조건 및 소요시간(납품일)//일정에 대한 어떠한 변경도 허용되지 않는다. 본 구매조건 및 주문 간의 불일치사항이 있는 경우, 주문이 우선한다. 주문은 경우에 따라 당사자들이 합의한 모든 기술적 또는 상업적 문서(필수 사양 등)를 포함한다.

**제 2조 (주문 및 본 구매조건의 승낙)**

공급자가 구매자가 발행한 주문서에 서명 날인하거나, 구매자가 공급자가 발행한 견적서에 서명 날인하거나, 주문에 따른 의무 이행이 개시되거나, 공급자가 송달일로부터 8영업일의 기한 제한 이내에 주문 및 본 구매조건을 거부하지 않는 경우 본 구매조건이 필수적인 부분을 구성하는 주문은 공급자에 의해 어떠한 일방적 변경 가능성 없이 확정적으로 수용한 것으로 간주된다. 이러한 승낙은 주문 발주일로 소급적하여 발효된다.

단, 구매자가 주문의 조건을 변경하고자 하는 경우, 공급자는 해당 조건 변경에 따른 일정 및 가격 등과 관련한 영향 및 변경에 대한 당사자들 간의 사전 합의 후 해당 조건을 변경하는 것에 동의한다.

**제3조 (공급자의 일반 보증)**

공급자는 서비스의 공급에 필요한 전문성, 역량, 재원, 기술 및 인적 자원, 기술, 권한 및 권리를 보유하고 있음을 보증한다. 공급자는 자신의 책임으로 결과 달성을 위해 모든 의무를 수행하는 것에 동의한다. 공급자는 전문가로서 구매자에 자문과 주의를 제공할 의무가 있으며 특히 그의 양호한 의무 수행에 영향을 미칠 가능성이 있는 요소, 사유 또는 조치를 알게 되는 즉시 구매자에 서면으로 통지하는 것에 동의한다.

**제 4조 (소요시간(납품일))**

주문에 기재된 소요시간(납품일)은 절대적으로 중요하며, 구매자의 영업의 중요 요소에 해당한다.

따라서 공급자는 주문에 명시된 서비스에 대한 납품 및/또는 제공시한을 준수하는 것에 동의한다. 구매자는 해당되는 경우에 따라 주문에 기재된 위약금을 적용하거나, 주문이 계약상 소요시간(납품일) 내 이행되지 않은 경우 정당한 권리로 주문 또는 주문의 일부를 취소하거나, 공급자의 비용으로 제3자에 서비스의 이행을 요청할 수 있는 권리를 유보한다.

**제 5조 (납품)**

서비스의 이행으로 구매자에 대한 결과물이 제작되는 경우, 주문에 명시된 주소지로 납품되어야 한다. 당사자들이 달리 규정하지 않는 한, 결과물의 운송에 관한 위험 및 비용은 언제나 공급자가 부담한다. 공급자는 결과물에 대해 자신의 비용으로 손실, 도난, 파손, 훼손 및 인도장소까지의 기타 위험을 부보하는 보험에 가입해야 한다.

구매자가 통상적인 영업시간 중에 해당 인도물을 인도 받아도 이는 해당 결과물의 요구 사양 및 관련 주문의 준수 여부에 관한 간주된 수용에 해당하지 않는다.

**제 6조 (지연)**

공급자는 주문에 명시된 소요시간(납품일)/일정 대비 서비스의 이행 지연 및/또는 그로 인한 결과물 납품 지연을 유발할 수 있는 사유 발생 시 이를 즉시 구매자에 통지하는 것에 동의한다. 공급자는 자신의 비용으로 이러한 지연사태를 보완할 수 모든 방법을 시행하는 것에 동의한다. 예외적으로 구매자가 서비스의 이행 일정을 연기하는 것에 동의하는 경우, 구매자는 공급자로부터 해당 지연으로 인해 유발된 손해에 대한 보상을 청구하거나, 공급자의 비용으로 서비스의 이행을 제3자에 요청할 수 있는 권리를 유보한다.

구매자는 주문에 명시되지 않은 서비스를 거부할 수 있는 권리를 유보한다.

**제 7조 (서비스의 규정 준수)**

공급자는 인도물의 품질에 대해 전적으로 책임을 진다.

공급자는 자신의 의무이행의 품질과 적합성을 보장할 수 있도록 모든 필요하고 유용한 통제노력을 다한다.

공급자는 서비스 및/또는 결과물이 주문, 본 구매조건, 모든 품질기준, 모든 제재 규정, 의도된 용도의 모든 조건을 준수하고, (가시적이거나 숨은) 어떠한 유형의 하자나 고장도 없으며, 제3자의 권리를 침해하지 않음을 입증 및 보장하기 위해 필요한 모든 시험 및 분석을 자신의 비용으로 수행한다.

주문에 명시된 서비스에 해당하지 않는 서비스/인도물은 거부된다. 서비스/인도물 거부 시 신용전표가 발행된다.

**제 8조 (가격 – 재무적 조건)**

주문상 달리 명백히 명시되지 않는 한, 가격은 변경 불능한 확정 가격이다.

당사자가 지급요청을 하는 경우 청구서가 발행되어야 한다. 지급은 서비스와 청구서가 주문에 명시된 사양 및 조건을 준수하는 경우에 한하여 구매자가 실행한다. 청구서에는 관련 구매주문서가 명시되어야 하고 주문에 기재된 주소를 통해 구매자의 회계부서 앞으로 발행되어야 한다. 청구서는 은행 계좌이체로 지급된다.

주문에서 당사자들에 의해 달리 정의되지 않는 한 각 당사자가 발행한 청구서는 청구일로부터 60일 이내 지급되어야 한다. 당사자들이 달리 합의하지 않는 한 지급이 지연될 시 법정 이자의 3배에 상당하는 배상금 및 회수비용의 충당을 위한 40 유로의 고정 배상금이 발생한다.

**제 9조 (주문 취소 또는 축소)**

공급자가 주문과 관련된 의무 일체 또는 일부를 이행하지 않고 해당 의무 위반의 치유를 요청하는 공식 사전 통지 후 15역일 이내 수령 확인 등기우편에 의해 이를 치유하지 않은 경우, 구매자는 주문 일체 또는 그 일부를 정당한 권리로서 어떠한 법적 절차 없이 즉각적으로 유효하게 취소할 수 있는 권리를 유보한다. 이와 유사하게 구매자는 공급자가 주문의 조건에 따른 의무의 이행을 거부하거나, 주문의 조건에 따라 이행할 능력이 이 없거나, (명백히 또는 행위를 통해 간접적으로) 그의 무능력함을 보여준 경우 정당한 권리로서 주문을 취소하거나, 그의 범위를 축소할 수 있는 권리를 유보한다. 이러한 경우 언제나 구매자는 자동적으로 통지 없이 공급자의 비용, 리스크 및 위험으로 주문을 제3자에 이전할 수 있는 선택권을 가진다. 구매자의 이러한 취소나 축소로 발생하는 추가 비용은 공급자가 부담하며, 구매자가 공급자로부터 청구할 수 있는 손해배상을 침해하지 아니한다(손해배상에 영향을 미치지 아니한다).

**제 10조 (지적재산 – 제3자 권리)**

구매자가 소유하고 공급자에 위임한 유형재산권 또는 지적재산권(도면, 모델, 실물 크기 모형, 견본, 원형, 제품, 사진, 필름, 도해 등을 모두 포함한다)은 주문의 이행을 위한 목적으로만 사용된다.

이러한 유형재산권 또는 지적재산권은 기밀사항이며, 구매자의 재산이다. 공급자는 주문에 대한 이행이 이루어지거나, 구매자가 최초로 요청하는 경우 즉시 언제라도 이를 양호한 상태로 구매자에 반납하는 것에 동의한다. 어떠한 경우에도 공급자는 구매자가 자신에 위임한 사항이나 정보를 모방, 복제하거나, 제3자에 의해 복제되도록 하지 않는다.

공급자는 주문을 수용함으로써 구매자에게 주문된 서비스(그의 이행에서 비롯되는 결과물 포함)가 (i) 제3자의 권리를 침해하지 아니하며, 어떠한 담보권, 유치권이나 우선권이 설정된 바가 없고, (ii) 구매자의 평화로운 향유를 보장하기 위해 필요한 제3자들의 모든 허가를 받았음을 보장한다. 이러한 보장은 구매자가 부과한 사양에는 적용되지 않는다. 단, 이러한 경우에도 공급자는 구매자에 자문 및 주의를 제공할 의무를 부담한다. 제3자에 의하여 지적재산권을 침해하는 주문된 결과물이나 서비스에 대한 조치가 취해지는 경우, 공급자는 구매자에 완전한 보증을 제공해야 하며(구매자를 모든 책임과 비용 부담으로부터 면책시켜야 하며), 구매자는 자신이 입은 손해에 대한 보상을 받을 수 있는 권리를 유보한다.

공급자는 전 세계적으로 법적 보호기간 내내 공급자가 주문에 의해 제작하는 일체의 창작물 및 제작물("**창작물**")에 대한 저자 권리, 디자인권 및 모델, 저작권, 도해, 등록, 상표권 및 특허권을 포함한 모든 지적재산권을 발생 시에 즉시 확정적, 독점적으로 구매자에 양도한다. 단, 공급자의 소유인 그의 기존 노하우는 제외한다. 이러한 양도는 무엇보다도 창작물을 복제, 이용, 개작, 변경, 통합 및 전시할 수 있는 권리를 포함한다. 이러한 양도의 대금은 발주 시 합의된 가격에 포함된 확정 요율 및 가격으로 한다. 공급자는 어떠한 사유로도 추가적 대금을 청구할 수 없다. 공급자는 구매자에게 창작물에 대한 어떠한 권리도 담보로 제공하지 않았고 앞으로도 제공하지 않을 것임을 보증한다.

공급자는 서비스의 이행에 관여하는 자신의 직원 및/또는 허가받은 제3자가 본 조항을 준수할 것을 보증한다.

**제 11조 (직원 – 하도급)**

주문의 이행을 담당하는 공급자의 직원은 어떠한 경우에도 공급자의 단독 권한, 관리 및 감독의 대상으로 한다.

공급자는 구매자의 사전 서면 승인을 받지 않는 한 주문을 전체 또는 부분적으로 하도급을 하지 않는다. 어떠한 경우에도 공급자는 주 계약자이고, 구매자에 대하여 그의 하도급 업체들이 이행하는 서비스에 관한 단독 연대 보증인이며, 본 구매조건에 따른 그의 모든 의무, 특히 기밀유지의무를 그의 하도급 업체들에 전달해야 한다.

**제 12조 (광고 – 언급 – 기밀유지)**

구매자의 주문은 어떠한 경우에도 구매자의 사전 서면 승인 없이 형태를 불문하고(인터넷 등을 포함한다) 직, 간접적 광고 또는 광고방송이나 기타 언급으로 이어지지 않는다. 각 당사자는 상대방 당사자가 본 구매조건의 협상 또는 수행과정 중에 여하한 방법 또는 형식으로 위임 또는 전달하는 여하한 종류의 사항이나 정보를 기밀로 유지하고 제3자에 누설 또는 제공하거나, 개인적 목적이나 제3자를 위해 이용하지 않는 것에 동의한다. 이러한 약정은 당사자들 간의 상업적 관계 종료 후 5년 간 존속한다. 전술사항에도 불구하고 각 당사자의 상대방 당사자 영업비밀 비이용 및 비공개 의무는 영속적이다.

**제 13조 (책임 – 보험)**

각 당사자는 상대방 당사자에 본 구매조건 및 주문에 따른 자신의 의무 이행에 대한 책임을 부담하며, 불이행 당사자는 상대방 당사자에 계약상의 의무 위반으로 발생하는 일체의 직접손해를 배상한다. 각 당사자는 일체의 제3자의 청구 및 소송에 대한 책임을 지며, 상대방 당사자를 그로부터 방어하고, 상대방 당사자를 본 구매조건 및 주문에 따른 의무의 이행, 불이행 또는 이행상의 결함으로 인한 일체의 직접손해(소송비용 및 합리적 수준의 변호사 및 기타 전문가 보수 포함)로부터 면책하고 배상한다.

공급자는 관련 법률 및 규정, 건전한 사업관행 및 본 구매조건 및 주문에 따른 의무에 따른 자신의 전문적 업무 및 전술된 위험에 관한 책임을 부보하기 위해 적절한 보험에 가입하여 주문의 지속기간 내내 이를 유지하며, 최초 요청 시 보험가입 확인증서를 제공하는 것에 동의한다.

**제 14조 (불가항력)**

당사자들의 통제 범위를 벗어나 당사자들의 주문 이행을 전체적으로 저해하는 예기치 못한 정황에서 비롯되

는 사유는 불가항력의 사유에 해당한다. 유행병 및 전 세계적 전염병의 전파를 막기 위해 채택되는 법적 및 규제적 조치와 같은 결과는 불가항력의 사유에 해당한다.
이러한 사유 발생 시 당사자들은 책임의 부담 없이 자신들의 의무 이행을 중단할 수 있다. 이러한 경우, 구매자는 그 중단의 발효일까지 실제로 이행된 서비스에 대해서만 대금 지급의무가 있다.
이행 중단이 15일을 초과하여 지속되는 경우, 당사자들은 서로 만나 실행하기 위한 적절한 해결책을 정한다. 전술된 사유가 1개월 이상 지속되는 경우, 각 당사자는 수령 확인 등기우편을 통해 주문을 해지할 수 있으며, 상대방 당사자는 그로 인한 손해배상을 청구할 수 없다. 공급자의 하도급 업체의 계약해지나 불이행은 불가항력의 사유로 간주되지 않는다.

**제 15조 (법률준수 및 감사)**
공급자는 모든 서비스가 관련 규칙, 규정 및 기준(특히, European Regulation 1907/2006 "REACH", 노동법, 세법, 그리고 기본적 인권, 사기행위, 알선 수뢰, 위조, 모조 및 모조품의 이용 및 이와 유사하거나, 이와 연관된 위법행위, 환경보호, 건강 및 안전 또는 기타 관련 정부당국의 요구사항과 관한 국제법 및 국내법 관련)에 따라 이행될 것임을 진술 및 보증한다. 이와 관련하여 공급자는 주문 시 및 그 이후 6개월 마다 그의 의무 준수를 입증하기 위하여, 특히 고용주의 의무에 관한 프랑스 노동법 제L.1221-10조 이하, 불법하도급에 관한 프랑스 노동법 제L.8231-1조 이하 및 외국 국적 직원의 고용에 관한 동법 제L.5221-1조 이하와 제L.8251-1조 이하에 관한 의무의 준수를 입증하기 위해 필요한 일체의 서류를 구매자에 제공하는 것에 동의한다.
공급자는 특히 LVMH 그룹의 직업 규칙, 규범 및 기준의 준수와 주문과 관련하여 노동법의 준수를 확인 및 보증한다.

공급자는 주문의 이행 및/또는 구매자의 결과물 향유에 필요한 신고서 작성, 모든 절차의 이행 및/또는 허가의 취득에 대한 책임을 부담한다. 이와 관련하여 공급자는 구매자에 대해 공급자 자신, 상기 절차상의 공급업체 또는 하도급 업체의 불이행이나 부진한 이행으로 인한 청구나 판결에 대해 그를 면책한다.
구매자는 특히 구매주문에 대한 후속 문서와 관련한 주문 진행상황 및 공급자의 계약상 의무 준수 여부를 판단하기 위해 공급자의 사업장 내에서 감사를 수행할 수 있는 권리를 유보한다.

**제 16조 (개인정보)**
각 당사자는 개인정보보호에 관한 법규, 특히 적용 가능한 경우, 개인정보처리에 관한 개인의 보호 및 해당 정보의 자유로운 이전에 관하여 2018. 5. 25자로 발효된 European Directive 95/46/EC 및 Regulation (EU) 2016/679 및 1978. 1. 6자 프랑스 법률 n°78-17 "relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés" 또는 이에 대한 대체 규정(이하 "**규정**"이라 한다)을 준수하는 것에 동의한다.
공급자는 서비스 이행의 일부로 구매자를 대리하여 개인정보를 처리해야 할 수 있다. 이 경우 공급자는 구매자의 지시를 준수하고 (i) 구매자가 개인정보보호와 관련하여 송부하는 특정 계약에 서명날인하며, (ii) 구매자가 송부하는 구체적인 질문서를 통해 구매자가 제공하는 정보의 보안을 보장하기 위해 시행하는 보안조치에 관한 모든 정보를 제공하는 것에 동의한다. 어떠한 경우에도, 공급자는 Regulation (EU) 2016/679 제82조의 규정에 따라 자신의 의무나 구매자의 적법한 지시를 준수하지 않아 피해가 발생한 정보처리에 대해 책임을 진다.

**제 17조 (기타사항)**
공급자는 자신에 대한 집단소송의 개시 또는 중대한 재무상황의 변동(보호조치를 포함한다)에 대해 즉시 구매자에 통지해야 한다.
본 구매조건은 대인적(intuitu personae) 계약이므로 공급자는 회사의 지분보유 변동 및/또는 경영권 변동이 발생하는 경우 구매자에게 합리적으로 사전에 통지한다.
본 구매조건의 어느 규정이 취소되어도 이는 본 구매조건 전체의 취소를 유발하지 않는다. 취소 시 당사자들은 성실하게 경제적으로 그에 상응하는 조항에 대해 재협상하도록 노력한다.
본 구매조건 규정의 변경, 개정 및/또는 포기는 양 당사자들이 서명 날인한 서면에 의해서만 유효하다.
당사자들이 달리 서면으로 명백히 합의하지 않는 한, 주문 및/또는 본 구매조건의 어떠한 사항도 공급자에 독점 공급권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.
구매자는 서비스 및 유사 서비스를 다른 공급자들에게 자유롭게 주문할 수 있다.

**제 18조 (준거법 – 관할권)**
분쟁이 발생하는 경우에는 피고가 2인 이상이거나, 제3당사자소송이 진행되더라도 파리 상사법원을 전속적 관할 법원으로 한다. 본 구매조건은 프랑스 법률에 의해 규율 된다.

LVMH
PERFUMES & COSMETICS

# 거래처 세금계산서 발행 안내

엘브이엠에치코스메틱스(유), 베네피트코스메틱스 유한회사, 프레쉬코리아 유한회사에서는 2021년 6월부로 새로운 구매 주문 (Purchase Order) 시스템을 도입하였습니다.

신규 시스템내 원활한 처리를 위해 귀사에서 발행하시는 **세금계산서에 회사의 기본 정보 및 아래의 필수 정보가 정확히 기재될** 수 있도록 협조 부탁드립니다. 정보가 누락되거나 기재 오류 시 정산 처리에 지연이 있을 수 있습니다.

**[회사 기본 정보]**

- 엘브이엠에치코스메틱스(유) / **214-81-64219**
  대표자: 아리엘제인젠츠부르거
- 베네피트코스메틱스코리아 유한회사 / **211-87-49400**
  대표자 : 한수진
- 프레쉬코리아 유한회사 / **211-88-81353**
  대표자 : 이원희, ADA JADE LIEN(아다제이드리엔)

**[발주 정보 – Purchase Order]**

1. 브랜드 코드 : 비고란에 발주서 번호와 함께 기재
2. 발주서 번호 : 비고란에 브랜드 코드와 함께 기재
3. 담당자 이메일 : 공급받는자 이메일란에 기재

* 2 Page 세금계산서 발행 예시 참조

협조에 감사드립니다.

엘브이엠에치코스메틱스(유), 베네피트코스메틱스 유한회사, 프레쉬코리아 유한회사

LVMH P&C Korea, Ltd.
11th fl. Dtower D1,17 Jong-ro 3-gil, Jongno-gu, Seoul 03155, Korea
Phone +82-2-3438-9500 Fax +82-2-3438-9566

## [발주서]

LVMH PERFUMES & COSMETICS

# PURCHASE ORDER

Page 1/1

**Order number:** 2 KEPO-0000001

**Date:** 28/09/2021

**Bill to**

1 PG4A

LVMH P&C Korea
17, Jong-ro 3-gil, Jongno-gu,
03155 Seoul
KOREA, REPUBLIC OF

**Ship to**

LVMH P&C Korea
17, Jong-ro 3-gil
Jongno-gu
03155 Seoul

**Vendor**

홍길동 주식회사

## [세금계산서]

### 전자세금계산서

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급자 | 등록번호 | 111-11-11111 | 종사업장번호 | | 공급받는자 | 등록번호 | 214-81-64219 | 종사업장번호 | 2 |
| | 상호 | 홍길동 (주) | 성명 | 홍길동 | | 상호 | 엘브이엠에치 코스메틱스 (유) | 성명 | 아리엘제인젠츠 부르거 외 1명 |
| | 사업장 | 서울특별시 종로구 | | | | 사업장 | 서울특별시 종로구 종로3길 17, 11층(청진동, 광화문 D타워) | | |
| | 업태 | 서비스 | 종목 | 광고 서비스 | | 업태 | 도소매 | 종목 | 무역, 화장품 |
| | 이메일 | abc@****.com | | | 3 | 이메일 | aaaa@diormail.com | | |
| | | | | | | 이메일 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 작성일자 | 2021-10-26 | 비고 | 1 2 | PG4A / KEPO-000 0001 | |
| 합계금액 | 1,100,000 | 공급가액 | 1,000,000 | 세액 | 100,000 |

| 월 | 일 | 품목 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 광고비 | | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | |

1 브랜드 코드 2 PO 번호 3 공급받는자 이메일 (브랜드 담당자)